

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1600/2535

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นายพัลลภ จิตอุดมวัฒนา

โจทก์

นายวิทยา พลอยงาม กับพวก

จำเลย

นายพัลลภ จิตอุดมวัฒนา โจทก์ร่วม ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกา ของ โจทก์ร่วมต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วม

โจทก์ร่วมเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งหกมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297,83 จำคุกจำเลยคนละ 1 ปีศาลอุทธรณ์พิพากษา
แก้เป็นว่าจำเลยทั้งหกมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295,83 จำคุก
คนละ 1 ปีและปรับคนละ 1,000 บาท โดยให้รอกการลงโทษจำคุกไว้คนละ 1 ปี
เป็นการพิพากษาแก้ทั้งบทมาตราที่ลงโทษและแก้ไขโทษที่จะลง จึงเป็นการแก้ไข
มาก ไม่ต้องห้ามฎีกา โปรดรับฎีกาของโจทก์ร่วม ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยที่ 1,3,4,5,6 ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว(อันดับ
139,140,141,142)

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นอนุญาตให้นายพัลลภ จิตอุดมวัฒนาผู้เสียหาย เข้า
เป็นโจทก์ร่วม

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งหกมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297,83 จำคุกคนละ 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งหกมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295,83 จำคุกคนละ 1 ปีและปรับคนละ 1,000 บาท พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีที่โจทก์ร่วมเป็นผู้กระทำขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการที่จำเลยทั้งหกกระทำความผิดคดีนี้ ทั้งจำเลยทั้งหกไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนจึงเห็นควรรอลงโทษจำคุกไว้ คนละ 1 ปี

โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 135)

โจทก์ร่วมยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 136)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำคุกจำเลยทั้งหกไม่เกินสองปี และศาลอุทธรณ์ยังคงลงโทษไม่เกินกว่ากำหนดที่ว่ามานี้ แม้จะแก้บทมาตราที่ลงโทษและปรับมาด้วยเป็นการแก้มาก คดีโจทก์ร่วมก็ต้องห้ามมิให้ฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำคุกจำเลยทั้งหกไม่เกินสองปี และศาลอุทธรณ์ยังคงลงโทษไม่เกินกว่ากำหนดที่ว่ามานี้ แม้จะแก้บทมาตราที่ลงโทษและปรับมาด้วยเป็นการแก้มาก คดีโจทก์ร่วมก็ต้องห้ามมิให้ฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง

จริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา
ของโจทก์ร่วมชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(โสภณ จันทะ-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>